

1500557-11.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/10/2022

... e trazia consigo, para fim de tráfico, duas mil setecentos e cinquenta e duas porções de cocaína, cinquenta porções de maconha e oitenta e sete porções de crack, bem como guardava e mantinha em depósito, para fim de tráfico, mais uma "pedra" grande de droga conhecida como crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500557-11.2020.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500557-11.2020.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322136/2020 - DEL.POL.ARARAS, 15403747 - DEL.POL.ARARAS, 4427/20/805 - DEL.POL.ARARAS, 2322136 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Frutuoso Vicente

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado DANIEL FRUTUOSO VICENTE, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 22h, na Rua David Nasser, nº. 242, Jardim Universitário, nesta cidade de Araras, o réu, conhecido como "Fião", transportava e trazia consigo, para fim de tráfico, duas mil setecentos e cinquenta e duas porções de cocaína, cinquenta porções de maconha e oitenta e sete porções de crack, bem como guardava e mantinha em depósito, para fim de tráfico, mais uma "pedra" grande de droga conhecida como crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 154) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 159/160). A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021 (fls. 165) e o acusado foi devidamente citado (fls. 212).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas (fls. 234 e 307/308), sendo o acusado interrogado (fls. 309).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 361/369 - MP e fls. 377/384 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiente probatória e, subsidiariamente, o benefício do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, improcede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 17/18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19) e laudo químico toxicológico (fls. 107/109), além das provas orais.

No mais, interrogado em juízo, o réu Daniel Frutuoso Vicente declarou que não cometeu o crime pelo qual está respondendo. Disse que, no dia dos fatos, havia retornado do trabalho e decidiu descansar um pouco em sua casa, local em que reside com sua esposa e sogro. Contou que os policiais adentraram à sua residência sob a alegação de que o autor de um furto havia adentrado no local. Narrou que os policiais apareceram com uma bolsa, contendo drogas no seu interior. Negou a propriedade da bolsa contendo drogas. Declarou que estava dormindo no momento em que os policiais ingressaram na casa. Informou que chegou do trabalho, por volta das 16h30min e foi se deitar para descansar. Por fim, afirmou que os vizinhos possuem câmeras de segurança, mas que os mesmos não disponibilizaram as imagens. Indagado, disse não conhecer os agentes que efetuaram sua prisão (fls. 309).

O policial militar Luiz Gabriel de Barros Braga relatou ter recebido informações sobre o acusado estar exercendo o tráfico de drogas próximo ao fórum da cidade. Disse que ao chegar ao local indicado visualizou o réu parado em frente a um portão com uma mochila nas costas. Afirmou que acusado correu para o interior de uma residência ao avistar os policiais. Esclareceu que a testemunha Marcos permitiu que os mesmos ingressassem no imóvel. Acrescentou que o réu estava deitado no sofá junto da namorada na sala da residência e que o mesmo apresentou a mochila contendo 2.752 de porções de cocaína, 50 porções de maconha, várias pedras de crack e mais uma pedra maior, além de uma balança. (fls. 308).

O guarda municipal Diego Henrique Gerônimo informou que, no dia dos fatos, avistou o réu em frente ao portão de sua residência. Acrescentou que o acusado portava uma mochila nas costas. Disse que o acusado ingressou para dentro do imóvel ao avistar os agentes. Afirmou que adentrou ao imóvel com prévia permissão do proprietário e testemunha Marcos. Confirmou que o réu não estava dormindo, mas sim na sala junto da namorada. Esclareceu que no interior da mochila continha os entorpecentes fora localizada, lavrando-se boletim de ocorrência militar digital (fls. 234).

A testemunha Marcos Roberto Girardelli disse que é sogro do acusado e que residia no local dos fatos. Afirmou que ele e o acusado estavam dormindo quando os policiais adentraram seu imóvel. Disse que os policiais chegaram dizendo que procuravam o autor de um furto e acreditar que eles já chegaram com a mochila de drogas. Por fim, disse que foi forçado a assinar o termo (fls. 307).

São as provas dos autos. A absolvição é de rigor.

Com efeito, o ingresso domiciliar é ilegal.

Isso porque, a versão do réu está confirmada pelo depoimento, em juízo e extrajudicial, da testemunha Marcos.

Não houve autorização válida para que entrassem na casa de referida testemunha.

O simples fato de haver delação anônima não os autoriza a ingressar em domicílio alheio.

Efetivamente, por ser a casa local inviolável, e sendo, porém, permitido o ingresso em situação de flagrância delitiva, a Corte Suprema andou bem ao deliberar, com repercussão geral (Tema 280) quando permitido ingresso por autoridades estatais sem mandado judicial, coibindo-se ações arbitrárias, a saber:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/R0, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Em complementação, o E. STJ entende que "As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente." (STJ, 6a. Turma, HC 598.051 - SP, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, em 02 de março de 2021).

Além disso, o fato de ter, em tese, o réu ingressado no imóvel ao ver a chegada dos policiais também não é suficiente para o ingresso forçado.

"A violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado, que empreendeu fuga ao ver a viatura policial, não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência." (HC 695.980-GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Por fim, a suposta autorização dada pelo morador para que ali entrassem à procura de furtador não os autoriza a vasculhar o imóvel à procura de drogas. Trata-se de caso de "fishing expedition". Vejamos:

"(...) Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.(...)." (STJ, RHC 165982 / PR, 6ª. Turma, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, em 20/09/2009, DJe 26/09/2022).

"(...) Consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito" (HC n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). 2. Nessa linha de inteligência, não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira

pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. 3. A existência de mandado de prisão em aberto para apuração de crime de homicídio supostamente praticado por dois dos pacientes não justifica a realização de buscas na residência da terceira paciente, em verdadeira pescaria/expedição probatória, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea da ré, o que não ocorreu no caso. (...)." (STJ, AgRg no HC 733910/SC, 5ª. Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 06/02/2022, DJe 13/09/2022).

A ilegalidade do ingresso domiciliar enseja a nulidade das provas ali colhidas, tornando certa a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu DANIEL FRUTUOSO VICENTE, já qualificado nos autos, nos moldes da fundamentação, com base no art. 386, VII, do CPP.

Poderá recorrer em liberdade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a destruição dos bens e incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos.

Anotem-se. Comuniquem-se. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Araras, 23 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA